

विधेयकमा प्राप्त संशोधन सूचनाहरू

(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३

संशोधन सूचना पेस गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू (दर्ताको क्रमानुसार):

दर्ता न.	माननीय सदस्यहरूको नाम, थर
१.	मा. आशिष गजुरेल
२.	मा. गोपाल शर्मा
३.	मा. संतोष सुब्बा, मा. वासना थापा
४.	मा. कमल सुबेदी
५.	मा. ऐन बहादुर महर

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन पेस गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
१.	मा. संतोष सुब्बा, मा. वासना थापा	३	<u>दफा ३ को खण्ड (न१) को सट्टा देहायको खण्ड (न१) राख्नुपर्ने:</u> - “(न१) “स्वदेशी मालसामान” भन्नाले स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको वा अन्य देशबाट पैठारी गरिएको कच्चा पदार्थमा स्वदेशी श्रम, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सामग्रीको अंशहरूको हिस्सा कम्तीमा पचास प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भई स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको मालसामान सम्झनुपर्छ । तर विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा ब्रान्डिङ मात्र गरिएको वा न्यूनतम प्रशोधन (प्याकेजिङ, लेबलिङ वा साधारण सभा मात्र गरिएको) मालसामानलाई स्वदेशी मालसामान मानिने छैन । स्वदेशी मालसामान प्रमाणित गर्ने निकाय र प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”
२.	मा. गोपाल शर्मा	६	<u>दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम मूल ऐनको दफा ७ मा थप गरिएको उपदफा (६ख) मा रहेका,</u> - “तयार गर्नु पर्नेछ र” भन्ने शब्दहरूपछि “डिजाइन, लागत अनुमान तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको कारणले गर्दा आयोजना नबन्ने वा आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने वा आयोजनालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था आएमा त्यस्तो अतिरिक्त भारवापतको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित परामर्शदाताबाट तिराउनु भराउनु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने ।
३.	मा. संतोष सुब्बा, मा. वासना थापा	७	<u>दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम मूल ऐनको दफा ८ मा थपिएको उपदफा (१क) को सट्टा देहायको उपदफा (१क) राख्नुपर्ने:</u>

			- “(१क) पचास लाख रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको खरिद कार्यमा मात्र उपदफा (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (११) बमोजिम बोल अङ्क घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) विधि प्रयोग गर्न सकिनेछ । यस्तो विधिबाट गरिने खरिदको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्छ।”
४.	मा. गोपाल शर्मा	८	<u>दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम मूल ऐनको दफा १० को उपदफा (२) मा रहेका,</u> - “उपकरणको उपलब्धता” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “बोलपत्रदाताको स्वामित्वमा रहेको उपकरणको उपलब्धता” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।
५.	मा. कमल सुवेदी	१०	<u>दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) मा थप गरिएको खण्ड (ढ६) मा रहेका,</u> - “सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार खर्च, पुनः बिक्री मूल्य...प्रमाणित गर्ने कागजात सम्बन्धी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार खर्च, पुनः बिक्री मूल्य तथा निसर्ग सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।
६.	मा. कमल सुवेदी	१२	<u>दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम मूल ऐनको दफा २५ मा थप गरिएको उपदफा (५क) को अन्त्यमा देहायका शब्दहरू थप गर्नुपर्ने:</u> - “यस सम्बन्धमा उदाहरण सहित विस्तृत कार्यविधि वा दस्तावेज PPMO ले बनाउने छ” <u>दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम मूल ऐनको दफा २५ मा थप गरिएको उपदफा (७ख),</u> - हटाउनुपर्ने।

			<u>दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम मूल ऐनको दफा २५ मा थप गरिएको उपदफा (९) मा रहेका,</u> - “सारभूतरूपमा बढी बोल अङ्क कबुल नगरेको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सारभूतरूपमा राम्रो बोलपत्रदाताको बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।
७.	मा. ऐन बहादुर महर	१२	<u>दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम मूल ऐनको दफा २५ मा देहायको उपदफा (५ग) थप गर्नुपर्ने:</u> - “(५ग) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका निर्माण आयोजनाहरूमा बोलपत्र आह्वान गर्दा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अंक भार निश्चित गरी बोलपत्र मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने”
८.	मा. गोपाल शर्मा	१३	<u>दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम मूल ऐनको दफा २६ मा थप गरिएको उपदफा (१ग) को अन्तिम वाक्यमा रहेका,</u> - “लागि एकमुष्ट” भन्ने शब्दहरूपछि “न्यूनतम पन्ध्र” भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने।
९.	मा. कमल सुवेदी	१३	<u>दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम मूल ऐनको दफा २६ मा थप गरिएको उपदफा (१ग)</u> - हटाउनुपर्ने।
१०.	मा. कमल सुवेदी	१४	<u>दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम मूल ऐनको दफा २७ मा थप गरिएको उपदफा (१ख) मा रहेका,</u> - “औसत अङ्कभन्दा कम वा बढी...छनोट गर्नु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “सारभूतरूपमा राम्रो बोलपत्रदाताको बोलपत्र निर्धारण गर्नु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।

११.	मा. गोपाल शर्मा	१८	<u>दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम मूल ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) को अन्तिम वाक्यको अन्त्यमा,</u> - “र यस्तो सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने।
१२.	मा. संतोष सुब्बा, मा. वासना थापा	२०	<u>दफा २० बमोजिम मूल ऐनमा थप गरिएको दफा ४१क को उपदफा (३) पछि देहायका उपदफा (४), (५) र (६) थप गर्नुपर्ने:</u> - “(४) ई-मार्केटप्लेसमा सूचीकरण गर्न चाहने उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।” - (५) ई-मार्केटप्लेसमार्फत सोझै खरिद गर्न सकिने खरिदको रकमको सीमा दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्नेछैन। सो सीमाभन्दा बढी रकमको खरिदका लागि यस ऐनमा व्यवस्था भएको सामान्य खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ। - (६) ई-मार्केटप्लेसमा सूचीकृत मूल्यहरू अद्यावधिक राख्ने जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ताको हुनेछ र त्यस्तो मूल्य सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनेछ। कुनै आपूर्तिकर्ताले बजार मूल्यभन्दा उच्च मूल्य सूचीकृत गरेको पाइएमा निजलाई ई-मार्केटप्लेसबाट हटाई कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ।”
१३.	मा. संतोष सुब्बा, मा. वासना थापा	२१	<u>दफा २१ बमोजिम मूल ऐनमा थप गरिएको दफा ४२क को उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (२) राखी त्यसपछिको उपदफाक्रम मिलाउनु पर्ने:</u> - “(२) उपदफा (१) बमोजिमको खरिद प्रक्रिया गर्दा देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछ: (क) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपूर्व नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति वा सम्बन्धित विषय समितिमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ र समितिले सोमाथि छलफल गर्न पाउनेछ।

			(ख) विशेष कार्यविधि नेपाल राजपत्रमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । (ग) विशेष कार्यविधिले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्नुपर्नेछ । (घ) यस दफाबमोजिम थप गर्न सकिने मालसामान वा सेवाको सूचीमा मल, औषधि र सूचना प्रविधि बाहेक अन्य कुनै वस्तु वा सेवा थप गर्नुपरेमा सो सङ्घीय संसदबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ । ”
१४.	मा. गोपाल शर्मा	२३	<u>दफा २३ बमोजिम मूल ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१), (२) र (३) मा रहेका,</u> - “उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही” भन्ने शब्दहरूपछि “वा श्रम सहकारी” भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने ।
१५.	मा. कमल सुवेदी	२३	<u>दफा २३ बमोजिम मूल ऐनको दफा ४४ को उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थप गर्नुपर्ने:</u> - “(४) यसको लागि PPMO ले निर्देशिका जारी गर्नेछ । ”
१६.	मा. गोपाल शर्मा	२७	<u>दफा २७ बमोजिम मूल ऐनमा थप गरिएको दफा ५२ ग को उपदफा (४) को तेस्रो वाक्यमा रहेका,</u> - “बमोजिम गरेको भुक्तानीको” भन्ने शब्दहरूपछि “प्रमाणित” भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने ।
१७.	मा. संतोष सुब्बा, मा. वासना थापा	२९	<u>दफा २९ बमोजिम मूल ऐनको दफा ५५ मा थप गरिएको उपदफा (१ख) पछि देहायको उपदफा (१ग) थप्नुपर्ने:</u> - “(१ग) उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन गर्दा देहायका सीमाहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ: (क) विशेष मूल्य समायोजनको कुल मूल्य सम्झौता रकमको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्नेछैन ।

			(ख) विशेष मूल्य समायोजनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ । (ग) विशेष मूल्य समायोजन गरिएका सम्झौताहरूको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्नेछ । (घ) एउटै सम्झौतामा एक पटकभन्दा बढी विशेष मूल्य समायोजन गर्न पाइनेछैन ।”
१८.	मा. ऐन बहादुर महर	२९	<u>दफा २९ बमोजिम मूल ऐनको दफा ५५ मा देहायको उपदफा (१ग) थप गर्नुपर्ने:</u> - “(१ग) मूल्य समायोजन गर्दा राष्ट्र बैंकको वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूचीमा दश प्रतिशत (१०%) भन्दा घटी वा बढी भएमा मूल्य समायोजन गरिने छ।”
१९.	मा. आशिष गजुरेल	३०	<u>दफा ३० बमोजिम मूल ऐनमा थप गरिएको दफा ५८क को उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थप गर्नुपर्ने:</u> - “(१क) सडक खनी वा सार्वजनिक पूर्वाधार प्रभावित गरी निर्माण गरिने खानेपानी, ढल, विद्युत्, दूरसञ्चार तथा अन्य सेवा वा पूर्वाधारसम्बन्धी निर्माण कार्य गर्ने निकाय वा व्यक्तिले निर्माण अवधिभर तोकिए बमोजिमको सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ र निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सडक तथा संरचनालाई पूर्ववस्थामा पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ। सडक वा सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रभाव पर्ने यस्तो कुनै पनि निर्माण कार्य सम्बन्धित पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने निकाय तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति र समन्वय बिना सञ्चालन गर्न पाइने छैन।” <u>दफा ३० बमोजिम मूल ऐनमा थप गरिएको दफा ५८क को उपदफा (४) पछि देहायका उपदफा (४क), (४ख) र (४ग) थप गर्नुपर्ने:</u>

			- “(४क) कुनै संरचना असुरक्षित रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा परियोजनाले त्यस्तो संरचनासँग सम्बन्धित कार्य स्वीकृत गरेमा त्यस्तो स्वीकृति दिने सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ। - (४ख) असुरक्षित संरचना, क्षतिग्रस्त सडक वा सार्वजनिक सुरक्षामा असर पार्ने अवस्थाबारे सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सुधार प्रक्रिया अगाडि नबढाउने वा सोसम्बन्धी आवश्यक निर्णय नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ। - (४ग) असुरक्षित संरचना, क्षतिग्रस्त सडक वा सार्वजनिक सुरक्षामा असर पार्ने अवस्थाबारे सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सुधार कार्य प्रारम्भ नगरेमा निजले सम्झौता रकमको दैनिक शून्य दशमलव शून्य पाँच (०.०५) प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यस्तो जरिवाना समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तर लागु हुनेछ।”
२०.	मा. गोपाल शर्मा	३०	<u>दफा ३० बमोजिम मूल ऐनमा थप गरिएको दफा ५८क मा रहेको,</u> - अन्तिम वाक्य हटाउनुपर्ने।
२१.	मा. ऐन बहादुर महर	३१	<u>दफा ३१ बमोजिम मूल ऐनमा थप गरिएको दफा ५९ को उपदफा (८) मा रहेको,</u> - “सो अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको बाँकी कार्यसम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानको आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट नै उक्त कार्य सम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने थप रकमको दायित्व यकिन गरी त्यसरी सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा

			सेवाप्रदायकबाट उक्त थप रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ।” भन्ने शब्दहरू हटाउनुपर्ने।
२२.	मा. संतोष सुब्बा, मा. वासना थापा	३२	<u>दफा ३२ बमोजिम मूल ऐनको दफा ६१क को उपदफा (१) पछि देहायका उपदफा (२), (३) र (४) थप गर्नुपर्ने:</u> - “(२) उपदफा (१) बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको मितिले तीस दिनभित्र अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । सो अवधिभित्र कारबाही प्रारम्भ नगरिएमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले सो निकायको माथिल्लो तहमा लेखी पठाउन सक्नेछ। - (३) कुनै व्यक्ति यस दफाबमोजिम दोस्रो पटक विभागीय कारबाहीमा परेमा निजलाई सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यमा नियुक्त गर्न पाइनेछैन। - (४) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वार्षिक रूपमा यस दफाबमोजिम परेका उजुरी, कारबाहीको स्थिति र नतिजाको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ।”
२३.	मा. आशिष गजुरेल	३३	<u>दफा ३३ बमोजिम मूल ऐनमा थप गरिएको दफा ६१ख को अन्त्यमा रहेका,</u> - “तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन सुविधा दिन सक्नेछ।” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दफा ६२क. बमोजिम कायम हुने दर र अनुपातमा प्रोत्साहन सुविधा दिन सक्नेछ।” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।
२४.	मा. आशिष गजुरेल	३४	<u>दफा ३४ बमोजिम मूल ऐनमा थपिएको दफा ६२क को सट्टा देहायको दफा ६२क राख्नुपर्ने:</u> - “६२क. निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिन सक्ने: (१) राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी वा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमका खरिद सम्बन्धी कार्य निर्धारित सुरु समयअगावै गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएको आधारमा त्यस्तो खरिद तथा निर्माण कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई

			दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा नेपाल सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले देहाय बमोजिम प्रोत्साहन सुविधा दिन सक्नेछः (क) प्रोत्साहन सुविधाको दर सम्झौता रकमको दैनिक शून्य दशमलव शून्य दुई पाँच (०.०२५) प्रतिशतका दरले हुनेछ, (ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने प्रोत्साहन रकममध्ये ७५% सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई र २५% सोही खरिद तथा परियोजना व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीलाई दफा ६१ख. बमोजिम उपलब्ध गराइनेछ, (ग) यसरी दिइने प्रोत्साहन सुविधाको कुल रकम सम्झौता रकमको दश प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।”
२५.	मा. आशिष गजुरेल	३६	<u>दफा ३६ बमोजिम मूल ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थप गर्नुपर्ने:</u> - “(१क) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारबाट लिजमा सञ्चालन गरिने सेवा, पूर्वाधार वा सम्पत्तिसम्बन्धी बोलपत्र कागजात (Bidding Document) र सम्झौता कागजात (Contract Document) समेत मानकीकरण गरी तयार गर्नुपर्नेछ।”
२६.	मा. गोपाल शर्मा	३७	<u>दफा ३७ बमोजिम मूल ऐनमा थप गरिएको दफा ६६ख.</u> - हटाउनुपर्ने।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ को उपनियम (१) मा रहेका संशोधनसम्बन्धी सर्तहरूको अधीनमा रही ऐ.ऐ. नियमको उपनियम (२) बमोजिम क्र.सं. १ देखि २६ सम्मका संशोधन प्रस्तावहरू छलफलका लागि स्वीकृत।